



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composto:

Dr. Marta Ienzi	Presidente
Dr. Filomena Albano	Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2377/2024, introdotta da

TRA

Parte_1 (ROMA (RM), 30/06/1981), con il patrocinio dell'avv. LIVI MAURO;

-ricorrente-

E

CP_1 (ROMA (RM), 18/05/1983), con il patrocinio dell'avv. LIVI MAURO;

-resistente-

NONCHÉ

Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-

OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario in Roma il 13/03/2010 iscritto ai registri dello Stato Civile di Roma nell'anno 2010 parte I serie 09 atto 00052, dal quale nasceva una figlia, *Per_1* (01/06/2010), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.

Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:

“1 i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;

2 la casa coniugale sita in Roma Via Tommaso Agudio n 43 di proprietà comune, è assegnata alla moglie, il marito se ne è già allontanato;

3 affidamento condiviso della figlia *Per_1* ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata da entrambi i genitori e, dunque, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e alla salute saranno assunte di comune e preventivo accordo, tenuto conto quanto all'educazione e all'istruzione delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione della stessa. Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, nel periodo di relativa spettanza. Nell'ottica di promuovere un assetto stabile e conforme all'interesse della minore, i genitori si impegnano a favorire un'ampia frequentazione della figlia con entrambi, consentendo in concreto continuità e serenità nella costruzione del rapporto genitori – figli. In ogni caso il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:

- Due fine settimana alterni, il primo ed il terzo, salvo diversi accordi tra le parti, nel rispetto delle esigenze della piccola, prelevando la minore dalla casa materna il venerdì dopo la scuola con il riaccompagno la domenica sera entro le ore 20; il tutto compatibilmente agli orari scolastici.

- Un solo giorno a settimana, invece, quando trascorrerà il fine settimana con la madre quest'ultimo da concedersi a seconda delle esigenze scolastiche.

- In ordine alle vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare, in considerazione alle esigenze della minore e nel rispetto degli impegni dei genitori; salvo diverso comune accordo, i primi 15 giorni soggiognerà presso il padre;

- I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove portano la figlia. Qualora i genitori decidessero di trascorrere durante l'anno un periodo di vacanza, anche breve con la minore, ciascun genitore dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché la data di partenza e ritorno. Per quanto riguarda le festività natalizie il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il periodo 23 – 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio.

- Durante le vacanze pasquali il padre trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua e/o il giorno di Pasquetta in compagnia della figlia e almeno due dei giorni di chiusura delle scuole.

- Il padre, inoltre, trascorrerà con la figlia un solo giorno in concomitanza dei ponti scolastici (a mero titolo esplicativo 25 aprile, primo maggio o 8 dicembre).

4 i coniugi provvederanno personalmente al loro mantenimento ed il signor **Pt_1** corrisponderà alla signora **CP_1** entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento (50%) della figlia oltre aggiornamento Istat come per legge, con decorrenza dal mese di omologa della separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale con relative prescrizioni farmaci, spese ludiche, ricreative, culturali e sportive comprensive di attrezzature e vestiario.

5 i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.

6 le parti prestano fin d'ora consenso al reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.

7 A definizione dei rapporti patrimoniali il signor **Parte_1** si impegna a trasferire alla signora **CP_1** la sua quota delle unità immobiliari di cui è comproprietario site nel Comune di Roma Via Tommaso Agudio n 43 e precisamente: - appartamento sviluppatosi ai piani terzo e quarto, collegati tra loro tramite scala interna, distinti con l'interno tre/D (3/D), composto al piano terzo da due camere e bagno, disimpegno e balcone a livello ed al piano quarto da salone con angolo cottura distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 666, particella 466, subalterno 508 (già sub 4), z.c. 6, cat. A/2, cl. 6, vani 3,5 rendita € 569,39. - appartamento sito al piano terzo distinto con l'interno tre/C (3/C) composto da ingresso, disimpegno, salone –pranzo-letto con angolo cottura e bagno e balcone a livello distinto al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 666, particella 446, subalterno 507 (già sub 4), z.c. 6, cat. A/2, cl. 6, vani due, rendita € 325,37. Resta inteso che la signora **CP_1** provvederà all'integrale pagamento del mutuo ancora gravante sugli immobili”.

Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.

Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.

Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

- dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1* (ROMA (RM), 30/06/1981) e *CP_1* (ROMA (RM), 18/05/1983), che hanno contratto matrimonio in Roma il 13/03/2010 iscritto ai registri dello Stato Civile di Roma nell'anno 2010 parte I serie 09 atto 00052, alle condizioni congiunte delle parti riportate nel ricorso congiunto depositato in data 22.02.2024 e specificate nelle note scritte per l'udienza del 12.06.2024, riportate in parte motiva;

- Compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 12/06/2024

Il Giudice estensore
Filomena Albano

Il Presidente
Marta Ienzi